	và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau: *a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.* *a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.* *a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.* *b. Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản."*	
	Câu 2: Hình sự	
1	Công an Thành phố Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh: Điều 139 Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999 ("Bộ luật Hình sự 1999") quy định về Tội lừa đảo như sau: "*Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm*." Để cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của ông D phải đáp ứng được các yếu tố: "dùng thủ đoạn gian dối" và " chiếm đoạt tài sản của người khác" với giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Trên thực tế, ngay từ đầu, ông D đã có hành vi gian dối để nhằm mục đích vay được vốn của Ngân hàng B. Sau đó, khi nhận được tiền của Ngân Hàng B, ông D đã có hành vi chủ mưu chiếm đoạt khoản tiền vay được từ ngân hàng rồi bỏ trốn. Việc sử dụng Công ty CP A để vay vốn chỉ là hình thức để che đậy mục đích chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng. Bởi vậy, hành vi của ông D đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.	1